

Prüfungsschema § 280 Abs. 1 BGB

Allgemeines Schuldrecht — Zivilrecht (BGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Schuldverhältnis

Zwischen den Parteien muss ein Schuldverhältnis i. S. d. § 241 BGB bestehen — vertraglich, vorvertraglich (§ 311 II BGB) oder gesetzlich.

II. Pflichtverletzung

Der Schuldner muss objektiv gegen eine aus dem Schuldverhältnis folgende Pflicht verstoßen haben — Leistungspflichten oder Schutzpflichten (§ 241 II BGB).

1. Nichtleistung

Der Schuldner erbringt die geschuldete Leistung überhaupt nicht (Unmöglichkeit § 275 BGB, oder Verzug).

2. Schlechtleistung

Die erbrachte Leistung weicht qualitativ oder quantitativ ab — insbesondere Sach- oder Rechtsmängel (§§ 434, 633 BGB).

3. Schutzpflichtverletzung

Verletzung von Aufklärungs-, Obhuts- oder Rücksichtnahmepflichten nach § 241 II BGB.

III. Vertretenmüssen

Der Schuldner muss die Pflichtverletzung gemäß § 276 BGB zu vertreten haben. Nach § 280 I 2 BGB wird das Vertretenmüssen vermutet — den Schuldner trifft die Beweislast für die Exkulpation. Zurechnung von Erfüllungsgehilfen über § 278 BGB.

IV. Schaden

Beim Gläubiger muss ein nach §§ 249 ff. BGB ersatzfähiger Schaden eingetreten sein — ermittelt nach der Differenzhypothese des § 249 I BGB.

V. Kausalität

Zwischen Pflichtverletzung und Schaden muss haftungsausfüllende Kausalität bestehen; die Pflichtverletzung muss *conditio sine qua non* für den Schaden sein.

Hinweis Schadensersatz statt der Leistung

§ 280 I BGB allein trägt nur Schadensersatz neben der Leistung. Für Schadensersatz statt der Leistung sind zusätzlich zu prüfen: § 281 BGB (Fristsetzung zur Nacherfüllung, ggf. entbehrlich nach Abs. 2), § 282 BGB (Schutzpflichtverletzung) oder § 283 BGB (nachträgliche Unmöglichkeit).

Typische Streitstände

Abgrenzung — Schadensersatz statt vs. neben der Leistung

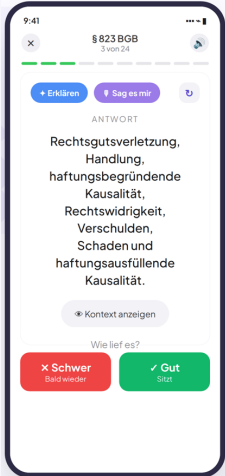
Entscheidend ist, ob der Schaden durch rechtzeitige Nacherfüllung noch hätte vermieden werden können. Verzögerungsschäden sind neben der Leistung, der endgültige Ausfall der Leistung ist statt der Leistung zu ersetzen.

§ 281 II BGB — Entbehrlichkeit der Fristsetzung

Umstritten, wie streng die Anforderungen an eine „ernsthafte und endgültige“ Erfüllungsverweigerung zu ziehen sind — die h. M. verlangt ein eindeutiges „letztes Wort“ des Schuldners.

Konkurrenzen — Verhältnis zu §§ 437, 634 BGB

Im Kauf- und Werkvertragsrecht wird § 280 I BGB nicht verdrängt, sondern über die Verweisungsnormen § 437 Nr. 3 bzw. § 634 Nr. 4 BGB aktiviert und um die Sondervorschriften (Verjährung, Nacherfüllungsvorrang) ergänzt.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.